2 시가인정액 적용 예외대상 판단기준 개선(영§14의2)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 시가표준액이 1억원 이하인 부동산등 시가인정액 적용 예외 ○ 부동산등의 일부(지분 또는 부속토지 등) 취득시 가액기준 불비 ※ **【시가인정액 적용 예외】** 1. 상속 : 시가표준액 2. **시가표준액 1억원** 이하 : **시가인정액**과 **시가표준액** 중 **납세자가 선택** 3. 그 외 : 시가인정액(산정 곤란 시 시가표준액)	□ 시가인정액 적용 예외대상(시가표준액 1억원 이하) 판단기준 개선 ○ 부동산등의 일부(지분) 취득시 전체 가액을 기준으로 판단 **일부 지분 취득 시** ⇒ 전체 지분에 해당하는 시가표준액 **주택의 부속토지만 취득 시** ⇒ 전체 주택의 시가표준액

□ 개정내용

○ 시가표준액 **1억원 이하 판단** 시 일부 지분을 취득하는 경우에는 해당 부동산등의 **전체 시가표준액**을 기준으로 **판단**하도록 개선

- 건축물 및 부속토지의 가액을 일괄 산정하는 **주택에 대해서는 부속토지만 취득하더라도 전체 시가표준액을 기준**으로 판단

□ 적용요령

○ 개정 규정은 **2026년 1월 1일 이후 부동산등을 취득**하는 경우부터 적용

▌**지방세법 시행령 부칙 제1조(시행일)** 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

▌**지방세법 시행령 부칙 제4조(시가인정액 적용 예외 부동산등에 관한 적용례)** 제14조의2의 개정규정은 이 영 시행 이후 부동산등을 무상취득하는 경우부터 적용한다.

2 개정조문

현 행	개 정 안
제14조의2(시가인정액 적용 예외 부동산등) 법 제10조의2제2항제2호에서 “대통령령으로 정하는 가액 이하의 부동산등”이란 취득물건에 대한 시가표준액이 1억원 이하인 부동산등을 말한다.	제14조의2(시가인정액 적용 예외 부동산등) ---------- 시가표준액(지분을 취득한 경우에는 전체 지분에 해당하는 시가표준액을 말하고, 주택의 부속토지만을 취득한 경우에는 전체 주택의 시가표준액을 말한다)----------.